

متن الورقات لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني
(نسخة محققة ومشكلة وبها سندنا للمؤلف)

ضبط وإعداد وأسانيد

أحمد حسن محمد القاضي

الطالب بجامعة الأزهر الشريف

١٤٤١/١١/٠١



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأنزل عليه القرآن الكريم دستوراً لهذه الأمة وجعله من القربات إليه وسبب العز لها في الدارين إن تمسكنا به واهتدينا بهداه، والصلاة والسلام على الرسول الخاتم سيدنا محمد ﷺ النبي الأمي الذي بعثه ربه رحمة للعالمين، ومن هذه الرحمة أن يسر الله ﷻ لأئمة أن تقرأ القرآن حتى يرفع عنهم الحرج والمشقة، وعلى إله وصحبة ومن اتبعهم بإحسان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وبعد فإني استخير الله ﷻ وأقول مستعينا بالله ﷻ : فقد رغب بعض أخواني وأحبائي أن نعلن عن مجلس قراءة كتاب الورقات لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني رحمه الله، فقممت بكتابة وتحقيق الكتاب، وذكرت بعض اساندي بالقراءة والسماع، وأسأله ﷻ أن يكون عون لي، وأن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم، ويجعله في ميزان حسناتي، والله الموفق والهادي لا إله إلا هو،،،

وأقول بعد ذكرى المقدمة : وها أنا في المقصود أشرع راجياً ❀ من الله توفيقاً عليه محسبلاً

وكتبه محب العلم والعلماء

احمد حسن محمد القاضي

بالأسكندرية عصر يوم الأحد بتاريخ

١ من شهر رُجُلَيْة ١٤٤١ هـ - ٢١ / ٦ / ٢٠٢٠ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فصل في ذكر الأسانيد

١- قرأتها على والدي حسن محمد القاضي بالأسكندرية يوم الأحد ٢١/٦/٢٠٢٠م - ١ من شهر ذو القعدة ١٤٤١هـ، قال : أنبأنا بها الشيخ العلامة المحدث خورشيد أحمد السلفي الهندي، وهو عن العلامة عبد الرؤوف بن نعمة الله خان الرحماني النيبالي رحمه الله، عن الشيخ أحمد الله بن أمير الله بن فقير الله بن سردار بن قائم القرشي البرتابكرهي الدهلوي (ت: ١٣٦٢)، عن شيخ الكل في الكل محمد نذير حسين الدهلوي (١٢٢٠ . ١٣٢٠)، عن عمدة المحدثين الشاه محمد إسحاق الدهلوي (ت: ١٢٦٢)، عن جده لأمه المحدث الجليل الشاه عبد العزيز الدهلوي (ت: ١٢٣٩)، عن أبيه المحدث الشاه ولي الله أحمد الدهلوي (١١١٤ . ١١٧٦)، عن أبي طاهر محمد بن إبراهيم الكوراني (ت: ١١٤٥)، عن أبي الأسرار حسن بن علي بن محمد العجمي (ت: ١١١٣)، عن محمد بن علاء الدين البابلي (١٠٠٠ - ١٠٧٧)، عن سالم بن محمد السنهوري (٩٤٥ . ١٠١٥)، عن النجم محمد بن أحمد الغيطي (٩٠٠ . ٩٨٤)، عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري (ت: ٩٢٦)، عن الشيخ المعمر محمد بن الحاج مُقْبِل بن عبد الله الحلبي (ت: ٨٧٠هـ)، عن الصلاح ابن أبي عمر، عن الفخر ابن البُخاري، عن العلامة المحدث الثقة المعمر أبي سعد عبد الله بن عمر بن أحمد الصَّفَّار النَّيسَابُوري الشافعي (ت: ٦٠٠هـ)، عن مسند خراسان العلامة المعمر أبي القاسم زاهر بن طاهر بن محمد الشَّحَامِي الشافعي (ت: ٥٣٣هـ)، عن المصنف إمام الحرمين الفقيه المجتهد أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجَوِينِي الشافعي (ت: ٤٧٨هـ) .

٢- قرأتها على فضيلة الدكتور يوسف بن عبد الرحمن المرعشلي يوم الاثنين ٢٢/٦/٢٠٢٠م - ٢ من شهر ذو القعدة ١٤٤١هـ، عن مسند العصر محمد ياسين الفاداني، عن محدث الشام العلامة بدر الدين الحسني، عن برهان الدين إبراهيم السقا، عن الأمير الصغير، عن والده العلامة الأمير الكبير، عن العلامة أبي الحسن علي الصعيدي، عن محمد بن عقيلة، عن الشيخ حسن العُجَيْمي، عن الصفي القشاشي، عن الشمس الرملي، عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، عن الشيخ المعمر محمد بن الحاج مُقْبِل بن عبد الله الحلبي (ت: ٨٧٠هـ)، عن الصلاح ابن أبي عمر، عن الفخر ابن البُخاري، عن العلامة المحدث الثقة المعمر أبي سعد عبد الله بن عمر بن أحمد الصَّفَّار النَّيسَابُوري الشافعي (ت: ٦٠٠هـ)، عن فقيه الحرم الإمام أبي عبد الله محمد ابن الفضل الفُراوي الشافعي (ت: ٥٣٠هـ)، عن إمام الحرمين العلامة الفقيه المجتهد أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجَوِينِي الشافعي (ت: ٤٧٨هـ) .

٣- أخبرنا بها فضيلة الشيخ أبو الحسن علي بن محمد آل سلام الأزهري قراءة عليه لكاملها ليلة الأحد ٢٣ من شهر رجب ١٤٤٠هـ وأنا أسمع، قال أخبرنا بها الشيخ المسند محمد بن أبي بكر الحبشي قراءة عليه لكاملها وأنا أسمع، وهو عن محدث الحرمين عمر بن حمدان المحرسي، عن أبي النصر الخطيب، عن عبدالرحمن بن محمد الكزبري الحفيد، عن المرتضي الزبيدي، عن أحمد سابق بن رمضان الزعبل، عن محمد بن علاء الدين البابلي، عن الشمس الرملي، عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، قال : أخبرني بها الحافظ العلامة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، والشيخ المسند محمد بن عبدالله الرشيد، قالا : أخبرنا بها الشيخ أبو الفرج عبدالرحمن بن أحمد الغزي، قال : أخبرنا بها الشيخ صدر الدين الأنصاري السكري، قال : أخبرنا بها جدي فخر الدين عبدالله بن عبدالرحمن السكري، عن أبي القاسم عريشاه، الحاكم بنهاوند، قال : أخبرنا بها الإمام جمال الإسلام أبو محمد عبدالجبار بن محمد البيهقي، إذنا عن مؤلفها الشيخ ضياء الدين إمام الحرمين الجويني رحمه الله .

٤- سمعتها بقراءة وتعليق فضيلة الدكتور المقرئ إبراهيم عبدالقادر الوزان، في ثلاثة مجالس، قال : أخبرني بها الشيخ العلامة المحدث الدكتور عبد الكريم بن السيد البدوي بن أحمد سليمان الشهير بمصطفى الندوي، عن العلامة المتكلم الشيخ أبي العزّان خان الندوي الحنفي، عن مولانا ظهور خان، عن العلامة الفقيه الأصولي محمد أمين بن محمد بن علي بن سويد الحنفي، عن الشيخ محمد بن مصطفى الطنطاوي الأزهري، عن الكزبري الصغير، عن العلامة المحدث أحمد بن عبيدالله بن عسكر العطّار الدمشقي الشافعي (ت ١٢١٨هـ)، عن العلامة الشمس محمد بن عبدالرحمن الغزي الدمشقي الشافعي (ت ١١٦٧هـ)، عن العلامة أحمد بن محمد النخلي، عن الشمس البابلي، عن الشيخ سلطان بن أحمد المزاحي، والنور الزيّادي، كلاهما عن الشمس الرملي، عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، عن الشيخ المعمّر محمد بن الحاج مُقبِل بن عبدالله الحلبي (ت ٨٧٠هـ)، عن الصلاح ابن أبي عمر، عن الفخر ابن البخاري، عن العلامة المحدث الثقة المعمّر أبي سعد عبدالله بن عمر بن أحمد الصقّار النيسابوري الشافعي (ت ٦٠٠هـ)، عن مسند خراسان العلامة المعمّر أبي القاسم زاهر بن طاهر بن محمد الشّحامي الشافعي (ت ٥٣٣هـ)، وفقه الحرم الإمام أبي عبدالله محمد ابن الفضل الفُراوي الشافعي (ت ٥٣٠هـ)، كلاهما عن المصنف .

الورقات لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَمَّا بَعْدُ فَهَذِهِ وَرَقَاتٌ تَشْتَمِلُ عَلَى مَعْرِفَةِ فُصُولٍ مِنْ أَصُولِ الْفَقْهِ ، وَذَلِكَ مُؤَلَّفٌ مِنْ جُزْأَيْنِ مُفْرَدَيْنِ ، فالأصل : ما يُبْنَى عَلَيْهِ غَيْرُهُ ، وَالْفَرْعُ : ما يُبْنَى عَلَى غَيْرِهِ ، وَالْفَقْهُ : مَعْرِفَةُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي طَرِيقُهَا الِاجْتِهَادُ .

وَالْأَحْكَامُ سَبْعَةٌ : الْوَاجِبُ ، وَالْمَنْدُوبُ ، وَالْمُبَاحُ ، وَالْمَحْظُورُ ، وَالْمَكْرُوهُ ، وَالصَّحِيحُ ، وَالْفَاسِدُ .

فَالْوَاجِبُ : مَا يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ ، وَيُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ .

وَالْمَنْدُوبُ : مَا يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ ، وَلَا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ .

وَالْمَحْظُورُ : مَا يُثَابُ عَلَى تَرْكِهِ وَيُعَاقَبُ عَلَى فِعْلِهِ .

وَالْمُبَاحُ : مَا لَا يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ ، وَلَا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ .

وَالْمَكْرُوهُ : مَا يُثَابُ عَلَى تَرْكِهِ ، وَلَا يُعَاقَبُ عَلَى فِعْلِهِ .

وَالصَّحِيحُ : مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ النُّفُودُ وَيُعْتَدُّ بِهِ .

وَالْبَاطِلُ : مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ النُّفُودُ وَلَا يُعْتَدُّ بِهِ .

وَالْفَقْهُ : أَحْصَى مِنَ الْعِلْمِ ، وَالْعِلْمُ : مَعْرِفَةُ الْمَعْلُومِ عَلَى مَا هُوَ فِي الْوَاقِعِ .

وَالْجَهْلُ : تَصَوُّرُ الشَّيْءِ عَلَى خِلَافِ مَا هُوَ فِي الْوَاقِعِ .

وَالْعِلْمُ الضَّرُورِيُّ : مَا لَا يَقَعُ عَنْ نَظَرٍ وَاسْتِدْلَالٍ .

وَأَمَّا الْعِلْمُ الْمُكْتَسَبُ : فَهُوَ الْمَوْقُوفُ عَلَى النَّظَرِ وَالِاسْتِدْلَالِ .

وَالنَّظَرُ : هُوَ الْفِكْرُ فِي الْمَنْظُورِ فِيهِ .

وَالِاسْتِدْلَالُ : طَلَبُ الدَّلِيلِ .

وَالدَّلِيلُ : هُوَ الْمُرْشِدُ إِلَى الْمَطْلُوبِ .

وَالظَّنُّ : تَجْوِيزُ أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا أَظْهَرُ مِنَ الْآخَرِ .

وَالشَّكُّ : تَجْوِيزُ أَمْرَيْنِ لَا مَزِيَّةَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ .

وَأُصُولُ الْفِقْهِ : طُرُقُهُ عَلَى سَبِيلِ الْإِجْمَالِ ، وَكَيْفِيَّةُ الاسْتِدْلَالِ بِهَا .

أَبْوَابُ أُصُولِ الْفِقْهِ

وَأَبْوَابُ أُصُولِ الْفِقْهِ : أَقْسَامُ الْكَلَامِ ، وَالْأَمْرُ وَالنَّهْيُ ، وَالْعَامُّ ، وَالْخَاصُّ ، وَالْمُجْمَلُ وَالْمُبِينُ ، وَالنَّصُّ وَالظَّاهِرُ ، وَالْأَفْعَالُ ، وَالنَّاسِخُ ، وَالْمَنْسُوخُ ، وَالْإِجْمَاعُ ، وَالْأَخْبَارُ ، وَالْقِيَاسُ ، وَالْحُظْرُ وَالْإِبَاحَةُ ، وَتَرْتِيبُ الْأَدَلَّةِ ، وَصِفَةُ الْمُفْتِيِ وَالْمُسْتَفْتِيِ ، وَأَحْكَامُ الْمُجْتَهِدِينَ .

فَأَقْلُ مَا يَتَرَكَّبُ مِنْهُ الْكَلَامُ : اسْمَانِ ، أَوْ اسْمٌ وَفِعْلٌ ، أَوْ فِعْلَانِ وَحَرْفٌ ، أَوْ اسْمٌ وَحَرْفٌ .

وَالْكَلَامُ يَنْقَسِمُ إِلَى : أَمْرٍ ، وَنَهْيٍ ، وَخَبَرٍ ، وَاسْتِخْبَارٍ ، وَيَنْقَسِمُ أَيْضاً إِلَى تَمَنٍّ ، وَعَرْضٍ ، وَقَسَمٍ .

وَمِنْ وَجْهِ آخَرَ يَنْقَسِمُ إِلَى حَقِيقَةٍ وَبَحَازٍ .

فَالْحَقِيقَةُ : مَا بَقِيَ فِي الاسْتِعْمَالِ عَلَى مَوْضُوعِهِ . وَقِيلَ : مَا اسْتُعْمِلَ فِيَمَا اصْطُلِحَ عَلَيْهِ مِنَ الْمُخَاطَبَةِ .

وَالْمَحَازُ : مَا تُجَوَّزَ بِهِ عَنْ مَوْضُوعِهِ .

وَالْحَقِيقَةُ : إِمَّا لَعَوِيَّةً ، وَإِمَّا شَرْعِيَّةً ، وَإِمَّا عُرْفِيَّةً .

وَالْمَحَازُ : إِمَّا أَنْ يَكُونَ بَرِيَادَةً ، أَوْ تُقْصَانٍ ، أَوْ نَقْلٍ ، أَوْ اسْتِعَارَةٍ .

فَالْمَحَازُ بِالرِّيَادَةِ مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ .

وَالْمَحَازُ بِالتُّقْصَانِ مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿وَسَلِّ الْقَرْيَةَ﴾ .

وَالْمَحَازُ بِالنَّقْلِ كَالْعَائِطِ فِيَمَا يَخْرُجُ مِنَ الْإِنْسَانِ .

وَالْمَحَازُ بِالاسْتِعَارَةِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿جِدَاراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ﴾ .

وَالْأَمْرُ : اسْتِدْعَاءُ الْفِعْلِ بِالْقَوْلِ مِمَّنْ هُوَ دُونَهُ عَلَى سَبِيلِ الْوُجُوبِ ، وَالصَّغَةُ الدَّالَّةُ عَلَيْهِ : أَفْعَلٌ ، وَهِيَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَالتَّجَرُّدِ عَنِ الْقَرِينَةِ تُحْمَلُ عَلَيْهِ ، إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ التَّدْبُّ أَوْ الْإِبَاحَةُ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ . وَلَا يَفْتَضِي التَّكَرَّارَ عَلَى الصَّحِيحِ إِلَّا إِذَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى قَصْدِ التَّكَرَّارِ ، وَلَا يَفْتَضِي الْقَوَرُ ، وَالْأَمْرُ بِإِيجَادِ الْفِعْلِ أَمْرٌ بِهِ وَمَا لَا يَتِمُّ الْفِعْلُ إِلَّا بِهِ ، كَالْأَمْرِ بِالصَّلَوَاتِ أَمْرٌ بِالطَّهَارَةِ الْمُؤَدِّيَةِ إِلَيْهَا وَإِذَا فُعِلَ يُخْرِجُ الْمَأْمُورَ عَنِ الْعَهْدَةِ .

الَّذِي يَدْخُلُ فِي الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ ، وَمَا لَا يَدْخُلُ

يَدْخُلُ فِي حِطَابِ اللَّهِ تَعَالَى الْمُؤْمِنُونَ ؟ وَالسَّاهِي ، وَالصَّيِّي ، وَالْمُخْنُونُ غَيْرُ دَاخِلِينَ فِي الْحِطَابِ .
وَالْكُفَّارُ مُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الشَّرَائِعِ ، وَمَا لَا تَصَحُّ إِلَّا بِهِ - وَهُوَ الْإِسْلَامُ - لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمَصْلِينَ ﴾ .

وَالْأَمْرُ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ ، وَالتَّهْيِي عَنْ الشَّيْءِ أَمْرٌ بِضِدِّهِ .
وَالنَّهْيُ : اسْتِدْعَاءُ التَّزَكُّ بِالْقَوْلِ مِمَّنْ هُوَ دُونَهُ عَلَى سَبِيلِ الْوُجُوبِ .
وَتَرَدُّ صِبْغَةِ الْأَمْرِ وَالْمُرَادُ بِهِ الْإِبَاحَةُ ، أَوْ التَّهْدِيدُ ، أَوْ التَّسْوِيَةُ ، أَوْ التَّكْوِينُ .

الْعَامُّ وَالْخَاصُّ وَالْمَجْمَلُ وَالْمُبِينُ وَالنَّصُّ وَالظَّاهِرُ

وَأَمَّا الْعَامُّ : فَهُوَ مَا عَمَّ شَيْئَيْنِ فَصَاعِدًا مِنْ غَيْرِ حَصَرٍ ، وَالْقَاطِظَةُ أَرْبَعَةٌ : الْأَسْمُ الْمُعَرَّفُ بِالْأَلْفِ وَاللَّامِ ، وَالْأَسْمُ الْجَمْعِ الْمُعَرَّفُ بِاللَّامِ ، وَالْأَسْمَاءُ الْمُبْهَمَةُ كَمَنْ فِيمَنْ يَعْقِلُ ، وَمَا فِيمَا لَا يَعْقِلُ ، وَأَيٌّ فِي الْجَمِيعِ ، وَأَيْنَ فِي الْمَكَانِ ، وَمَتَى فِي الزَّمَانِ ، وَمَا فِي الْأَسْتِفْهَامِ وَالْجَزَاءِ وَغَيْرِهِ ، وَلَا فِي النَّكِرَاتِ .

وَالْعُمُومُ مِنْ صِفَاتِ النُّطْقِ ، وَلَا يَجُوزُ دَعْوَى الْعُمُومِ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْفِعْلِ وَمَا يَجْرِي مجْرَاهُ .

وَالْخَاصُّ يُقَابِلُ الْعَامَّ ، وَالتَّخْصِصُ : تَمْيِزُ بَعْضِ الْجُمْلَةِ ، وَهُوَ يَنْقَسِمُ إِلَى مُتَّصِلٍ وَمُنْفَصِلٍ ، فَالْمُتَّصِلُ : الْأَسْتِنَاءُ ، وَالشَّرْطُ ، وَالتَّقْيِيدُ بِالصَّغَةِ .

وَالِاسْتِثْنَاءُ : إِخْرَاجُ مَا لَوْلَاهُ لَدَخَلَ فِي الْكَلَامِ ، وَإِنَّمَا يَصِحُّ الْإِسْتِثْنَاءُ بِشَرْطِ أَنْ يَبْقَى مِنَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ شَيْءٌ ، وَمِنْ شَرْطِهِ أَنْ يَكُونَ مُتَّصِلًا بِالْكَلَامِ ، وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ الْمُسْتَثْنَى عَلَى الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ ، وَيَجُوزُ الْإِسْتِثْنَاءُ مِنَ الْجِنْسِ وَمِنْ غَيْرِهِ .
وَالشَّرْطُ يَجُوزُ أَنْ يَتَقَدَّمَ عَلَى الْمَشْرُوطِ .

وَالْمُقَيَّدُ بِالصِّفَةِ يُحْمَلُ عَلَيْهِ الْمُطْلَقُ كَالرَّقَبَةِ قُيِّدَتْ بِالْإِيمَانِ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ فَيُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ .
وَيَجُوزُ تَخْصِصُ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ ، وَتَخْصِصُ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ ، وَتَخْصِصُ السُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ ، وَتَخْصِصُ السُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ ، وَتَخْصِصُ النَّطْقِ : بِالْقِيَاسِ ، وَنَعْنِي بِالنُّطْقِ : قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى وَقَوْلَ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَالْمُحْمَلُ : مَا يَفْتَقِرُ إِلَى الْبَيَانِ .

وَالْبَيَانُ : إِخْرَاجُ الشَّيْءِ مِنْ حَيْزِ الْإِشْكَالِ إِلَى حَيْزِ التَّحْلِي .
وَالنَّصُّ : مَا لَا يَحْتَمِلُ إِلَّا مَعْنًى وَاحِدًا ، وَقِيلَ : مَا تَأْوِيلُهُ تَنْزِيلُهُ ، وَهُوَ مُشْتَقٌّ مِنْ مَنَصَّةِ الْعُرُوسِ ، وَهُوَ الْكُرْسِيُّ .
وَالظَّاهِرُ : مَا احْتَمَلَ أَمْرَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَظْهَرُ مِنَ الْآخَرِ ، وَيُؤَوَّلُ الظَّاهِرُ بِالذَّلِيلِ ، وَيُسَمَّى ظَاهِرًا بِالذَّلِيلِ .

الأفعال

فِعْلُ صَاحِبِ الشَّرِيعَةِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَةِ وَالطَّاعَةِ ، أَوْ لَا يَكُونَ ، فَإِنْ دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى الْإِخْتِصَاصِ بِهِ فُحِلَّ عَلَى الْإِخْتِصَاصِ ، وَإِنْ لَمْ يَدُلَّ دَلِيلٌ لَا يُخَصُّ بِهِ ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ ، فَيُحْمَلُ عَلَى الْوُجُوبِ عِنْدَ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : يُتَوَقَّفُ فِيهِ ، فَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ الْقُرْبَةِ وَالطَّاعَةِ فَيُحْمَلُ عَلَى الْإِبَاحَةِ .

وَإِقْرَارُ صَاحِبِ الشَّرِيعَةِ عَلَى الْقَوْلِ هُوَ قَوْلُ صَاحِبِ الشَّرِيعَةِ ، وَإِقْرَارُهُ عَلَى الْفِعْلِ كَفَعْلِهِ ، وَمَا فُعِلَ فِي وَقْتِهِ فِي غَيْرِ مَجْلِسِهِ وَعَلِمَ بِهِ وَلَمْ يَنْكِرْهُ فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَا فُعِلَ فِي مَجْلِسِهِ .

النسخ

وَأَمَّا النَّسْخُ : فَمَعْنَاهُ الْإِزَالَةُ ، يُقَالُ : « نَسَخَتِ الشَّمْسُ الظِّلَّ » ، إِذَا أَزَالَتْهُ ، وَقِيلَ : مَعْنَاهُ النَّقْلُ مِنْ قَوْلِهِمْ : « نَسَخْتُ مَا فِي الْكِتَابِ » ، إِذَا نَقَلْتَهُ بِأَشْكَالِ كِتَابَتِهِ .

وَحَدُّهُ : الْخِطَابُ الدَّالُّ عَلَى رَفْعِ الْحُكْمِ الثَّابِتِ بِالْخِطَابِ الْمُتَقَدِّمِ عَلَى وَجْهِ لَوْلَاهُ لَكَانَ ثَابِتًا ، مَعَ تَرَاخِيهِ عَنْهُ . وَيَجُوزُ نَسْخُ الرَّسْمِ وَبَقَاءُ الْحُكْمِ ، وَنَسْخُ الْحُكْمِ وَبَقَاءُ الرَّسْمِ ، وَنَسْخُ الْأَمْرِينِ مَعًا .

وَيَنْقَسِمُ النَّسْخُ إِلَى : بَدَلٍ ، وَإِلَى غَيْرِ بَدَلٍ ، وَإِلَى مَا هُوَ أَغْلَظُ ، وَإِلَى مَا هُوَ أَخَفُّ .

وَيَجُوزُ نَسْخُ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ ، وَنَسْخُ السُّنَّةِ بِالْكِتَابِ ، وَيَجُوزُ نَسْخُ الْمُتَوَاتِرِ بِالْمُتَوَاتِرِ ، وَنَسْخُ الْآحَادِ بِالْآحَادِ وَبِالْمُتَوَاتِرِ ، وَلَا يَجُوزُ نَسْخُ الْمُتَوَاتِرِ بِالْآحَادِ .

فصل

إِذَا تَعَارَضَ نُطْقَانِ فَلَا يَخْلُو : إِمَّا أَنْ يَكُونَا عَامِّينِ ، أَوْ خَاصِّينِ ، أَوْ أَحَدُهُمَا عَامًّا وَالْآخَرُ خَاصًّا ، أَوْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَامًّا مِنْ وَجْهِ خَاصٍّ مِنْ وَجْهِ آخَرَ .

فَإِنْ كَانَا عَامِّينِ فَإِنْ أُمِّكِنَ الْجُمُعُ بَيْنَهُمَا يُجْمَعُ ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنِ الْجُمُعُ يَتَوَقَّفُ فِيهِمَا إِنْ لَمْ يُعْلَمْ التَّارِيخُ ، فَإِنْ عُلِمَ التَّارِيخُ نُسِخَ الْمُتَقَدِّمُ بِالْمُتَأَخِّرِ ، وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَا خَاصِّينِ ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا عَامًّا وَالْآخَرُ خَاصًّا فَيُخَصُّ الْعَامُّ بِالْخَاصِّ ، وَإِنْ كَانَ كُلُّ مِنْهُمَا عَامًّا مِنْ وَجْهِ وَخَاصًّا مِنْ وَجْهِ فَيُخَصُّ عُمُومُ كُلِّ مِنْهُمَا بِخُصُوصِ الْآخَرِ .

الإجماع

وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ فَهُوَ : اتِّفَاقُ عُلَمَاءِ أَهْلِ الْعَصْرِ عَلَى الْحَادِثَةِ ، وَنَعْنِي بِالْعُلَمَاءِ الْمُفْهَمَاءِ ، وَنَعْنِي بِالْحَادِثَةِ الشَّرْعِيَّةِ . وَإِجْمَاعُ هَذِهِ الْأُمَّةِ حُجَّةٌ دُونَ غَيْرِهَا ؟ لِقَوْلِهِ : « لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ » .

وَالشَّرْعُ وَرَدَ بِعِصْمَةِ الْأُمَّةِ ، وَالْإِجْمَاعُ حُجَّةٌ عَلَى الْعَصْرِ الثَّانِي ، وَفِي أَبِي عَصْرِ كَانَ ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي حُجِّيَّتِهِ انْقِرَاضُ الْعَصْرِ ، فَإِنْ قُلْنَا : « انْقِرَاضُ الْعَصْرِ شَرْطٌ » ، يُعْتَبَرُ قَوْلُ مَنْ وُلِدَ فِي حَيَاتِهِمْ ، وَتَفَقَّهَ وَصَارَ مِنْ أَهْلِ الاجْتِهَادِ ، وَهُمْ

- عَلَى هَذَا الْقَوْل - أَنْ يَرْجِعُوا عَنْ ذَلِكَ الْحُكْم ، وَالْإِجْمَاعُ يَصِحُّ بِقَوْلِهِمْ ، وَبِفِعْلِهِمْ ، وَبِقَوْلِ الْبَعْضِ وَبِفِعْلِ الْبَعْضِ وَانْتِشَارِ ذَلِكَ الْقَوْلِ أَوْ الْفِعْلِ وَسُكُوتِ الْبَاقِينَ عَلَيْهِ . وَقَوْلُ الْوَاحِدِ مِنَ الصَّحَابَةِ لَيْسَ حُجَّةً عَلَى غَيْرِهِ ، عَلَى الْقَوْلِ الْجَدِيدِ .

الأخبار

وَأَمَّا الْأَخْبَارُ فَالْخَبَرُ : مَا يَدْخُلُهُ الصِّدْقُ وَالْكَذِبُ .

وَالْخَبَرُ يَنْقَسِمُ إِلَى : آحَادٍ ، وَمُتَوَاتِرٍ .

فَالْمُتَوَاتِرُ مَا يُوجِبُ الْعِلْمَ ، وَهُوَ : أَنْ يَزَوِيَهُ جَمَاعَةٌ لَا يَفْعُ التَّوَاطُّعُ عَلَى الْكَذِبِ عَنْ مِثْلِهِمْ ، وَهَكَذَا إِلَى أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى الْمُخْبَرِ عَنْهُ ، فَيَكُونُ فِي الْأَصْلِ عَنْ مُشَاهَدَةٍ أَوْ سَمَاعٍ ، لَا عَنْ اجْتِهَادٍ .

وَالْآحَادُ - وَهُوَ الَّذِي يُوجِبُ الْعَمَلَ ، وَلَا يُوجِبُ الْعِلْمَ ، لَاحْتِمَالِ الْخَطِإِ فِيهِ ، وَيَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ : مُرْسَلٍ ، وَمُسْنَدٍ ، فَالْمُسْنَدُ : مَا اتَّصَلَ إِسْنَادُهُ ، وَالْمُرْسَلُ : مَا لَمْ يَتَّصِلْ إِسْنَادُهُ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ مَرَاتِبِ غَيْرِ الصَّحَابَةِ فَلَيْسَ بِحُجَّةٍ ، إِلَّا مَرَاتِبُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فَإِنَّهَا قُتِّشَتْ فَوُجِدَتْ مَسَانِيدَ .

وَالْعَنْعَنَةُ تَدْخُلُ عَلَى الْإِسْنَادِ .

وَإِذَا قَرَأَ الشَّيْخُ يَجُوزُ لِلرَّائِي أَنْ يَقُولَ حَدَّثَنِي أَوْ أَخْبَرَنِي ، وَإِنْ قَرَأَ هُوَ عَلَى الشَّيْخِ فَيَقُولُ : أَخْبَرَنِي . وَلَا يَقُولُ حَدَّثَنِي ، وَإِنْ أَجَارَهُ الشَّيْخُ مِنْ غَيْرِ قِرَاءَةٍ فَيَقُولُ الرَّائِي : أَجَارَنِي ، أَوْ أَخْبَرَنِي إِجَارَةً .

القياس

وَأَمَّا الْقِيَاسُ فَهُوَ : رَدُّ الْفَرْعِ إِلَى الْأَصْلِ بِعِلَّةٍ تَجْمَعُهُمَا فِي الْحُكْمِ .

وَهُوَ يَنْقَسِمُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ : إِلَى قِيَاسِ عِلَّةٍ ، وَقِيَاسِ دَلَالَةٍ ، وَقِيَاسِ شَبَهِ .

فَقِيَاسُ الْعِلَّةِ : مَا كَانَتْ الْعِلَّةُ فِيهِ مُوجِبَةً لِلْحُكْمِ .

وَقِيَاسُ الدَّلَالَةِ : هُوَ الِاسْتِدْلَالُ بِأَحَدِ النَّظِيرَيْنِ عَلَى الْآخَرِ ، وَهُوَ : أَنْ تَكُونَ الْعِلَّةُ دَالَّةً عَلَى الْحُكْمِ ، وَلَا تَكُونَ مُوجِبَةً لِلْحُكْمِ .

وَقِيَاسُ الشَّبَهِ : هُوَ الْفَرْعُ الْمُرَدَّدُ بَيْنَ أَصْلَيْنِ فَيُلْحَقُ بِأَكْثَرِهِمَا شَبَهًا .

وَمِنْ شَرْطِ الْفَرْعِ أَنْ يَكُونَ مُنَاسِبًا لِلأَصْلِ فِيمَا يُجْمَعُ بِهِ بَيْنَهُمَا لِلْحُكْمِ ، وَمِنْ شَرْطِ الْأَصْلِ أَنْ يَكُونَ ثَابِتًا بِدَلِيلٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ ، وَمِنْ شَرْطِ الْعِلَّةِ أَنْ تَطْرُدَ فِي مَعْلُولَاتِهَا فَلَا تَنْتَقِضُ لَفْظًا وَلَا مَعْنَى ، وَمِنْ شَرْطِ الْحُكْمِ ، أَنْ يَكُونَ مِثْلَ الْعِلَّةِ فِي النَّفْيِ ، وَالْإِثْبَاتِ .

وَالْعِلَّةُ : هِيَ الْجَائِلَةُ لِلْحُكْمِ ، وَالْحُكْمُ هُوَ الْمَجْلُوبُ لِلْعِلَّةِ .

الحظر والإباحة واستصحاب الحال

وَأَمَّا الْحُظْرُ وَالْإِبَاحَةُ فَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ : إِنَّ الْأَشْيَاءَ عَلَى الْحُظْرِ إِلَّا مَا أَبَاحَتْهُ الشَّرِيعَةُ ، فَإِنْ لَمْ يَوْجَدْ فِي الشَّرِيعَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْإِبَاحَةِ فَيُسْتَمْسَكُ بِالْأَصْلِ وَهُوَ الْحُظْرُ ، وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ بِضَدِّهِ ، وَهُوَ أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا مَا حَظَرَهُ الشَّرْعُ .

وَمَعْنَى اسْتِصْحَابِ الْحَالِ : أَنْ يَسْتَصْحَبَ الْأَصْلَ عِنْدَ عَدَمِ الدَّلِيلِ الشَّرْعِيِّ .

تعارض الأدلة

وَأَمَّا الْأَدِلَّةُ فَيُقَدَّمُ الْجُلِيِّ مِنْهَا عَلَى الْحَفِيِّ ، وَالْمُوجِبُ لِلْعِلْمِ عَلَى الْمُوجِبِ لِلظَّنِّ ، وَالنُّطْقُ عَلَى الْقِيَاسِ ، وَالْقِيَاسُ الْجُلِيُّ عَلَى الْحَفِيِّ ، فَإِنْ وُجِدَ فِي النُّطْقِ مَا يُعَيِّرُ الْأَصْلَ ، وَإِلَّا فَيُسْتَصْحَبُ الْحَالُ .

المفتي والمستفتي

وَمِنْ شَرْطِ الْمُفْتِي : أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِالْفِقْهِ أَصْلًا وَفِرْعًا ، خِلَافًا وَمَذْهَبًا وَأَنْ يَكُونَ كَامِلَ الْآلَةِ فِي الاجْتِهَادِ ، عَارِفًا بِمَا يَخْتَلِجُ إِلَيْهِ فِي اسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ مِنَ النُّحُوِّ وَاللُّغَةِ ، وَمَعْرِفَةَ الرِّجَالِ الرَّائِينَ ، وَتَفْسِيرِ الْآيَاتِ الْوَارِدَةِ فِي الْأَحْكَامِ وَالْأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ فِيهَا .

وَمِنْ شَرْطِ الْمُسْتَفْتِي أَنْ يَكُونَ أَهْلًا لِلتَّقْلِيدِ فَيَقْلُدُ الْمُفْتِي فِي الْفَتْيَا .

الاجتهاد والتقليد

وَلَيْسَ لِلْعَالِمِ أَنْ يُقْلَدَ ، وَالتَّقْلِيدُ : قَبُولُ قَوْلِ الْقَائِلِ بِلا حُجَّةٍ ، فَعَلَى هَذَا قَبُولُ قَوْلِ النَّبِيِّ لَا يُسَمَّى تَقْلِيدًا ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : التَّقْلِيدُ قَبُولُ قَوْلِ الْقَائِلِ وَأَنْتَ لَا تَدْرِي مِنْ أَيْنَ قَالَهُ ، فَإِنْ قُلْنَا إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ بِالْقِيَاسِ ، فَيَجُوزُ أَنْ يُسَمَّى قَبُولُ قَوْلِهِ تَقْلِيدًا .

وَأَمَّا الاجْتِهَادُ فَهُوَ : بَذْلُ الْوُسْعِ فِي بُلُوغِ الْعَرَضِ ، فَالْمُجْتَهِدُ إِنْ كَانَ كَامِلَ الْآلَةِ فِي الاجْتِهَادِ فَإِنْ اجْتَهَدَ فِي الْفُرُوعِ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِنْ اجْتَهَدَ فِيهَا وَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : كُلُّ مُجْتَهِدٍ فِي الْفُرُوعِ مُصِيبٌ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ : كُلُّ مُجْتَهِدٍ فِي الْأُصُولِ الْكَلَامِيَّةِ مُصِيبٌ ، لِأَنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى تَصْوِيبِ أَهْلِ الضَّلَالَةِ مِنَ النَّصَارَى وَالْمَجُوسِ وَالْكَفَّارِ ، وَالْمُلْحِدِينَ ، وَدَلِيلُ مَنْ قَالَ : « لَيْسَ كُلُّ مُجْتَهِدٍ فِي الْفُرُوعِ مُصِيبٌ » ، قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ اجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَمَنْ اجْتَهَدَ وَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ » ، وَجْهُ الدَّلِيلِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَأَ الْمُجْتَهِدَ تَارَةً وَصَوَّبَهُ أُخْرَى .

وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَى وَأَعْلَمُ .



﴿إجازة خاصة بالورقات لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني﴾

الحمد لله الذي خص هذه الأمة المحمدية بعلو الإسناد، وجعل علماءها مرجعا للعباد وحفظة للشريعة المطهرة من أهل الزيف والعناد، وجعل سندهم متصلا إلى سيدنا محمد ﷺ خير الورى من علماء ونقاد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ﷺ القائل: (بلغوا عني ولو آية) وعلى آله وصحبه من خصوا بالعناية، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعدُ : فيقول / أحمد حسن محمد القاضي أنّ الأخ الفاضل / سمع مني أو قرئ عليّ وهو يسمع / طلب مني الإجازة بـ) كتاب الورقات لإمام الحرمين العلامة الفقيه المجتهد أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني (ت ٤٧٨هـ) بتمامه، وذلك يوم : الموافق : من شهر ١٤٤هـ، وطلب مني الإجازة، ولم يسعني غير إسعاده لنيل مراده طمعاً في حصول دعوة منه عن ظهر الغيب وتكثير سواد أهل العلم، لذا فقد أجزته، ومن معه إجازة خاصة صحيحة بشرطها المعتبر عند علماء الحديث والأثر، وأذنت له أن يرويه عني ويجيز به من يراه أهلاً للإجازة بشرط التثبت عند القول، ولزوم المراجعة، وأن يقول فيما لا يعلم لا أعلم .

وقد حضر المجلس :

١-

٢-

٣-

شهد على صحتها :

١-

٢-